

[Imputation budgétaire]
[Donnée 3]
[Donnée 3]
[Donnée 4]



Ministère de [...]

Arrêté n° [...]

portant maintien de la requalification du congé de maladie en congé de longue maladie

Le [La] ministre [...],

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code général de la fonction publique, notamment le titre II du livre VIII de la partie législative ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 modifié relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés ;

Vu l'avis du conseil médical en date du [...]

Vu l'arrêté n° [...] en date du [...] portant requalification du congé de maladie en congé de longue maladie ;

Considérant que les périodes de congé de maladie dont a bénéficié [M. / Mme] [Nom] [Prénom] sont requalifiées au bénéfice d'un congé de longue maladie,

Arrêt[e] :

Article 1er : [M. / Mme] [Nom] [Prénom], [Grade], [Echelon], affecté[e] au sein de : [affectation administrative] - [affectation opérationnelle], est maintenu[e] en congé de longue maladie à compter du [...] jusqu'au [...] inclus.

Article 2 : Durant cette période, l'intéressé[e] percevra son traitement dans les conditions suivantes :
- [du [...] au [...] à plein traitement. S'il (Si elle)] perçoit des primes et indemnités, leur bénéfice est maintenu à hauteur de 33% dans le respect des dispositions du décret n° 2010-997 susvisé]
- [du [...] au [...] à 60% du traitement. S'il (Si elle)] perçoit des primes et indemnités, leur bénéfice est maintenu à hauteur de 60% dans le respect des dispositions du décret n° 2010-997 susvisé]

Le cas échéant, l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement sont maintenus en intégralité durant cette même période.

Le cas échéant, l'intéressé[e] conserve le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire tant qu'il (elle) n'est pas remplacé[e] dans ses fonctions.

Article 3 : Dans cette situation, l'intéressé[e] conserve ses droits à avancement et à la retraite.

- Article 4** : L'intéressé[e] dispose d'un délai de deux mois, dans les conditions fixées aux articles R. 421-1 à R. 421-7 du code de justice administrative, à compter de la notification de la présente décision pour la contester devant la juridiction administrative territorialement compétente.
La juridiction administrative compétente peut être saisie par l'application informatique "Télérécours citoyens" accessible par le site internet www.telerecours.fr.
- Article 5** : [Le directeur [La directrice] des ressources humaines du ministère de [...]] est chargé[e] de l'exécution du présent arrêté.]

Fait le (...)

Pour le [la] ministre et par délégation :

Pour le directeur [la directrice] des ressources humaines et par délégation :

[Fonction],

[Prénom + NOM]